

מסורת הש"ס

א) לקמן על: נח: [כתובת לד.], ב) [לעיל מד: וס"ג], ג) [ע"י חזק' סהרדין [עט:]] ד"ה בשור ומספות וזכים ע: ד"ה אפר', ד) [קדושין מו:] (ס) כ"ל כשמתפס,

תורה אור השלם

1. ואם שור נגח דוא מתמל שלשם דהעד בבבלי ולא ישמרגו דהמת איש או אשה השור יסקל וגם בעליז יוקות: שמות כא כט

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה השתא וכו' לפי דמו דרבה ושור:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מכור בו. דמחיים לא מחבר. ע"י זכים על ע"א מדר"ה אפילו:

רבינו חננאל

אמר רבינא לא דכולי עלמא אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. [הדרן עלך שור שנגח ד' וי']

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

מכור. הוא לרדיא: הקדישו מוקדש.

מיניה מעל: מוחזר. ואע"ג דשקלי ליה בי דינא הו שומר פטור דהא כשהחזירו שור מעליא הוא: אינו מוקדש. ללאו כרשותיה דמריה קאי לאקדושיה: אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך.

ונפקא מיניה לגזל חמץ ועבר עליו הפסח והחזירו אינו מוחזר: דא"כ. דלרבנן אין אומרין: ליפלו. רבנן בחמץ בפסח ולימרו דחייב ואנן קיימא לן בהגזל עלים [לקמן ד' נח:]] דלרבנן אומר לו הרי שלך לפניך דקמני גזל חמץ ועבר עליו הפסח והחזירו וכן שור עד שלא נגמר דינו אומרין לו הרי שלך לפניך אבל משנגמר לא והא סברא לרבנן הוא דשמייעא להו וקמני דבחמץ בפסח מודו דאמרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך אלא דכולי עלמא אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך דא"כ נפלוג לענין חמץ בפסח אלא הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי דרבנן סברי דאין גומרין דינו של שור אלא בפניו דאמר ליה אי אהדרתיה גיהלי הוה מערקנא ליה לאגמא השתא אתפשתיה לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה ור' יעקב סבר גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה סוף סוף מיגמר הוו גמרי ליה לדינא מאי מעמא דרבנן השור יסקל וגם בעליו יומת כבמיתת הבעלים כך מיתת השור מה בעלים בפניהם אף שור בפניו ור' יעקב בשלמא בעלים בני טענה נינהו אלא שור בר טענתא הוא: ימסרו לשומר חנם ולשואל כו': תנו רבנן ארבעה נכנסו תחת הבעלים ואלו הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר הרגו תמין נהרגין ופטורין מן הכופר מועדין נהרגין ומשלמין את הכופר וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו חוץ משומר חנם אמרי היכי דמי אי דנטריה אפילו כולחו נמי ליפטרו ואי דלא נטריה אפילו שומר חנם ניחייב אמרי הכא במאי עסקינן דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה שמירה מעולה שומר חנם כלתה לו שמירתו הנך לא כלתה שמירתן אמרי כמאן אי כרבי מאיר דאמר

התחזק בשמירתו ודי בכך ולא פשיעה היא הלכך לגבי צעלים פטור מדמי שור דהא סגי ליה בשמירה פחותה וצעי כפרה: והני לא כלפס שמירסן. שחייבין היו להתחזק בשמירתו שיהא שמור לצעליו ופשיעה היא מידי דהוה לאגביה ואבדיה: כמאן אי כר"מ. דאמר במתניתין [ע"ב] מועד לא סגי ליה בשמירה פחותה ומשום הכי נמי קמני משלמין כופר:

דאמר

אותו מאלהין ולא הפסידו צעלים בהתפסתו כלום ונראה לר"י דבתפסוהו מאלהין נמי חייב דמה שנופל ליד ב"ד חשוב היזק ניכר וכיון דעל ידי פשיעה נפל ליד ב"ד חייב ולא יכול לומר הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח שהוא היזק שאינו ניכר הלכך יכול לומר שם הרי שלך לפניך ור' יעקב לא חשיב היזק ניכר מה שנופל ליד ב"ד וגמרו את דינו כיון שאפילו לא בא לידם היו גומרין את דינו וגמלא שאינו מופסד ע"י שבא לידם אלא כאילו גמרו דינו שלא בפניו חשיב לפי שגם אז היה נאסר והיו היזק שאין ניכר ולכך יכול לומר לו הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח ואי אהדרתיה לאו נמינת טעם הוא שהיה יכול להצילו ע"י כך שאין תלוי בזה כמו שפ"ה אלא כלומר לא היו גומרין דינו שלא בפניו ועכשיו גרמת שנתפס בידם וגומרין דינו ע"י מה שנפל בידם וכיון שנפסד ע"י מה שנפל בידם חשיב היזק ניכר ולא תוכל לומר הרי שלך לפניך וכן משמע בהנזקין [גיטין ד' נג:]] דבהיזק ניכר אין יכול לומר הרי שלך לפניך דפריך מממני' דגזל מטבע ונפסל כו' ואי אמרת היזק שאין ניכר שמיה היזק פי' משום דחשיב כאילו ניכר אמאי אומר ליה הרי שלך לפניך גזל הוא וממונא מעליא צעי לשלומי כי אין זה ממון שגזל כיון שחשבו כאילו היזק ניכר בו שאין לך שינוי גדול מזה אילו היה ניכר ושור תם דמויק ברשות שומר אפילו קודם גמר דין אם יחזירו שומר לצעלים לא יפטור בכך כיון דמויק ע"י פשיעת שומר ונפל ברשות ניזק להחליט לו מיד לר"ע להשתעבד בו ולרבי ישמעאל לגבות מגופו והוה ליה היזק ניכר שהוא מופסד שנפל ברשות אחרים ולא יכול לומר הרי שלך לפניך כמו שיכול לומר בשור שהרג אפילו לאחר גמר דין לר' יעקב ולרבנן קודם גמר דין ובחמץ לכ"ע: **אלא** שור בר טענה הוא. ואפילו דרשין צעלמא כמיתת צעלים כך מיתת השור להך מילתא אין סברא לדורשו: **חזין משומר חנם**. הוא הדין דהוה מצי למימר כולן פטורין צשמרו שמירה מעולה חוץ משואל דחייב באונסים: **אפילו** כולחו נמי ליפטרו. ושואל גופיה נהי דחייב לשלם דמי שור לצעלים מ"מ כופר אין משלם:

מה.

מכור. פי' בקונטרס לרדיא ומשנגמר דינו אינו מכור דאסור

בהנאה ואפילו ר"ת דמפרש ^א דמחיים לא מיתסר מ"מ הרי אסור להשהותו לענות דינו וצמהדורא אחת פרש"י מכרו מכור דאמר ליה מוכר היה לך לשוחטו כיון שידעת שהרג ואת הוא דאפסדת אנפשך ולא הוי מקח טעות וא"ת

וסיפא כשנגמר דינו דקמני אינו מכור מסתמא יודע שנגח ושנגמר דינו דומיא דרישא שידע שהרג וא"כ ליהו מעות מתנה כמו במקדש אחותו וי"ל שאין הכל בקיאין דנין שור הנסקל וסבור שיכול להשהותו לעשות בו מלאכתו או אפילו לשחטו סבור דש"י: **דאם** בן איפ"ג בחמץ בפסח. פ"ה ואנן קי"ל בהגזל [ע"ס] [לקמן דף נח:]] דלרבנן אומר הרי שלך לפניך דקמני צברייתא גזל חמץ ועבר עליו הפסח שור והחזירו עד שלא נגמר דינו אומר לו הרי שלך לפניך אבל משנגמר דינו לא והאי סברא לרבנן הוא דשמעין להו וקמני דבחמץ בפסח מודו וקשה לפירושו דסוגיא דהכא איתא נמי התם בהאי שמעתא ומוכח התם דרבה שדחה ואמר דכ"ע אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך מדלא פליגי בחמץ בפסח לא היה יודע אותה צרייתא אלא רבה בר שמואל הביאה ואמר ליה רב חסדא אי משכחת להו לא מיימא להו ואור"י דדייק מדלא פליגי בחמץ שלא הייתי יכול לטעות ולהעמיד מחלוקתם במילתא אחריתי:

השתא אתפסתיה לתוראי.

פי' הקונטרס אתפסתיה צידים שמסרו לב"ד לדוניו בסקילה ולכך אין יכול לומר לו הרי שלך לפניך לפי שהתפיסו צידים והשתא לפי זה נוכל להעמיד כל הדבא דמתני' בהגזל קמא [לקמן ד' יא:]] כרבנן דרבי יעקב לפי דמיו ^א דרבא ושור היואל לסקל דקמני במתני' דהתם דא"ל הרי שלך לפניך כגון שתפסוהו ב"ד מאלהין ומיהו רש"י פי' שם שאין מעמיד כרבנן רק רישא אבל הסיפא דשור היואל לסקל דמתניתין לא איתא כרבנן אלא כר' יעקב דוקא וזה פי' משום שרואה להעמיד שור

היואל לסקל דמתניתין בתפיסה צידים ליד ב"ד דומיא דצרייתא דהיינו בהתפיסו צידים וקשה לפירושו דאם זה ההיזק לא היו היזק ניכר אפילו אתפסיה צידים לא יתחייב ואם הוא ניכר אפילו תפסו ב"ד מאלהין למה יפטור וכי לא היה לו לשומרו שלא יבא לידי כך ועוד דאם הוא פטור כשתופסים אותו מאלהין כשתופסים אותו צידים נמי פטור דסוף סוף אפילו לא היה מתפיסו צידים היו תופסים אותו מאלהין נמי חייב דמה שנופל ליד ב"ד חשוב היזק ניכר וכיון דעל ידי פשיעה נפל ליד ב"ד חייב ולא יכול לומר הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח שהוא היזק שאינו ניכר הלכך יכול לומר שם הרי שלך לפניך ור' יעקב לא חשיב היזק ניכר מה שנופל ליד ב"ד וגמרו את דינו כיון שאפילו לא בא לידם היו גומרין את דינו וגמלא שאינו מופסד ע"י שבא לידם אלא כאילו גמרו דינו שלא בפניו חשיב לפי שגם אז היה נאסר והיו היזק שאין ניכר ולכך יכול לומר לו הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח ואי אהדרתיה לאו נמינת טעם הוא שהיה יכול להצילו ע"י כך שאין תלוי בזה כמו שפ"ה אלא כלומר לא היו גומרין דינו שלא בפניו ועכשיו גרמת שנתפס בידם וגומרין דינו ע"י מה שנפל בידם וכיון שנפסד ע"י מה שנפל בידם חשיב היזק ניכר ולא תוכל לומר הרי שלך לפניך וכן משמע בהנזקין [גיטין ד' נג:]] דבהיזק ניכר אין יכול לומר הרי שלך לפניך דפריך מממני' דגזל מטבע ונפסל כו' ואי אמרת היזק שאין ניכר שמיה היזק פי' משום דחשיב כאילו ניכר אמאי אומר ליה הרי שלך לפניך גזל הוא וממונא מעליא צעי לשלומי כי אין זה ממון שגזל כיון שחשבו כאילו היזק ניכר בו שאין לך שינוי גדול מזה אילו היה ניכר ושור תם דמויק ברשות שומר אפילו קודם גמר דין אם יחזירו שומר לצעלים לא יפטור בכך כיון דמויק ע"י פשיעת שומר ונפל ברשות ניזק להחליט לו מיד לר"ע להשתעבד בו ולרבי ישמעאל לגבות מגופו והוה ליה היזק ניכר שהוא מופסד שנפל ברשות אחרים ולא יכול לומר הרי שלך לפניך כמו שיכול לומר בשור שהרג אפילו לאחר גמר דין לר' יעקב ולרבנן קודם גמר דין ובחמץ לכ"ע: **אלא** שור בר טענה הוא. ואפילו דרשין צעלמא כמיתת צעלים כך מיתת השור להך מילתא אין סברא לדורשו: **חזין משומר חנם**. הוא הדין דהוה מצי למימר כולן פטורין צשמרו שמירה מעולה חוץ משואל דחייב באונסים: **אפילו** כולחו נמי ליפטרו. ושואל גופיה נהי דחייב לשלם דמי שור לצעלים מ"מ כופר אין משלם:

בחוקת

עין מושפט נר מצוה

עא א מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבדיה הלכה ד סוג עשין עג טו"ע ח"מ סי' שסג סעיף א': **עב** ב מיי' פ"ה מהל' מקי ממון הלכה י סוג עשין סו': **עג** ג ד מיי' שם פ"ד הלכה ד סוג שם טו"ע ח"מ סי' שלו סעיף ח:

מוסף רש"י

מכור. ולא יסקל דבעינן מימיה והעמדה בדין שיהא שוין כאחד [לקמן צח:]. מוחזר. ופטור שומר (שם). דאמר ליה אי אהדרתיה בר'. בשור שהמית הוא דאמר אין מוחזר משום דאמר ליה האי אסור הנאה לאו איסור דאתי עליה ממילא הוא כגון חמץ בפסח, אלא אה קטלמיה צידים שהבאתו לב"ד, דאי הוה גבאי אלא מעריקנא ליה לאגמא כו' (שם).